

△△△△△△ 상임감사

시정, 통보

제 목	하자담보책임 기간 재산정 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각각 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

기획재정부에서는 공사 등의 입찰·계약의 집행과 관련하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」(이하 “시행령”이라 한다), 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행규칙」(이하 “시행규칙”이라 한다) 및 「특정조달을 위한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 특례규정」(이하 “특례규정”이라 한다)에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정하기 위하여 (계약예규)정부 입찰·계약 집행기준을 제정·운영 중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「국가를당사자로하는계약에관한법률 시행규칙 제70조(하자담보책임기간) 제1항에 의거 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 영 제60조제1항 본문에 따라 공사계약을 체결할 때에 다음 각 호의 구분에 따른 공사의 종류별 구분에

따라 하자담보책임기간을 정해야 한다. 다만, 제7호를 제외한 각 공사의 종류 간의 하자책임을 구분할 수 없는 복합공사인 경우에는 주된 공사의 종류를 기준으로 하여 하자담보책임기간을 정해야 한다. <개정 1999. 9. 9., 2014. 11. 4., 2019. 9. 17.>

1. 「건설산업기본법」에 따른 건설공사(제2호의 공사는 제외한다): 「건설산업기본법 시행령」 제30조 및 [별표 4]에 따른 기간
2. 「건설산업기본법」에 따른 건설공사 중 자갈도상 철도공사(궤도공사 부분으로 한정한다): 1년
3. 「공동주택관리법」에 따른 공동주택건설공사: 「공동주택관리법 시행령」 제36조제1항 및 별표 4에 따른 기간
4. 「△△공사업법」에 따른 △△공사: 「△△공사업법 시행령」 제11조의2 및 [별표 3의2]에 따른 기간
5. 「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사: 「정보통신공사업법 시행령」 제37조에 따른 기간
6. 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사: 「소방시설공사업법 시행령」 제6조에 따른 기간
7. 「문화재수리 등에 관한 법률」에 따른 문화재 수리공사: 「문화재수리 등에 관한 법률 시행령」 제19조 및 [별표 9]에 따른 기간
8. 「지하수법」에 따른 지하수개발·이용시설공사나 그 밖의 공사와 관련한 법령에 따른 공사: 1년

3. 감사결과 확인된 문제점

[표1] △△△△ 신축(△△)공사 계약 현황

(단위: 천원)

계약명	계약금액	계약기간	비고
△△△ △△△△ 신축공사(△△)	*,***,***	2022.12.22. ~ 2024.7.22.	

※ 자료: △△△ 시설공사 계약 자료 재구성

△△△△△△△△△△는 △△△△ 신축공사(△△)를 2022년 12월 26일에 계약 체결하여 공사 진행 중에 있으며, 감사일 현재 공정율은 **%로 2024년 7월 22일 준공 예정이다.

그러나, 이번 종합감사시 “△△△ △△△△ 신축공사(△△)” 계약 사항 적정성을 점검한 결과, 하자담보책임 기간이 공종별로 산정이 되어야 함에도, 일괄 2년으로 산정된 사실이 확인 되었다.

따라서, △△△△△△△△△△에서는 [표 2]와 같이 하자담보책임 기간을 공종 별로 재산정할 필요가 있다고 판단된다.

[표2] 하자담보책임 기간 재산정 현황

공종	하자담보책임 기간 재산정	
	△△△(당초)	건설산업기본법(변경)
철근콘크리트	*년	*년
조적공사	*년	*년
돌공사	*년	*년
타일공사	*년	*년
목공사 및 수장공사	*년	*년
방수공사	*년	*년
금속공사	*년	*년
미장공사	*년	*년
창호 및 유리공사	*년	*년
가설공사 등	*년	*년

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 △△△면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육

등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 “△△△ △△△△ 신축공사(△△)”에 대한 하자담보책임 기간이 공중별로 산정이 되어야 함에도, 일괄 2년으로 산정되어 관련 법령에 맞게 하자담보책임기간을 재산정하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)